第二十五條　土資場或目的事業處理場所營運許可期限不得超過五年，期限屆滿即應停止使用。但其容量尚未飽和或仍具有轉運功能，且有意願繼續經營者，應於營運許可期限屆滿前三個月申請展延，展延期限不得逾五年，並以三次為限。 申請人為前項申請時，應繕具申請書，並檢附下列文件一式二十份： 一、設置許可文件。 二、營運許可文件。 三、營運月報表。 四、現況全景照片。 五、土地證明文件： （一）土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。 （二）非自有土地，應另檢附該土地之使用權同意書。 依第一項規定展延已達三次，且營運許可期限已屆滿者，	第二十五條　土資場或目的事業處理場所營運許可期限不得超過五年。營運許可期限屆滿應停止使用。其容量尚未飽和或具有轉運功能者或有意願繼續經營者，至遲應於營運許可期限屆滿前三個月向主管機關申請展期，逾期不予受理，每次展期不得超過五年，並以三次為限。 營運許可展期應適用申請展期時之法令規定。申請人應檢附下列文件一式二十份送主管機關審查展期許可： 一、申請書。 二、設置許可文件。 三、營運許可文件。 四、營運月報表。 五、現況全景照片。 六、土地相關證明文件，包括： （一）土地使用範圍之土地登記簿謄本及地籍圖謄本。	一、酌修第一項及第二項文字。 二、明定展延三次後，應循重新設立之申請程序，爰新增第三項。

應重新申請設置許可及營運許可，始得繼續營運。	(二)非自有之土地，應另檢附該土地之使用權同意書。	

第二十六條　土資場或目的事業處理場所應將營運資料建檔以供查核，並於每月五日前將前月之下列資料，提送主管機關備查： 一、營運月報表及場址現況照片。 二、可再利用物料買賣契約證明文件。 三、遠端監控系統光碟資料。 四、有收受營建混合物者，向本府環境保護局申報之證明文件。 土資場或目的事業處理場所應檢核與簽認運送營建餘土及再利用物料流向，並於每月五日前向資訊服務中心據實申報。 處理外縣市營建餘土者，其提送之第一項第一款月報表，應同時檢送當地主管機關。 土資場應按月向本府環	第二十六條　土資場或目的事業處理場所業者應將營運資料建檔以供查核，並於每月五日前將前月之下列資料，提送主管機關備查： 一、營運月報表及場址現況照片。 二、可再利用物料買賣契約證明文件。 三、遠端監控系統光碟資料。 四、有收受營建混合物者，向本府環境保護局申報之證明文件。 土資場或目的事業處理場所應確實檢核及簽認運送營建餘土流向，並於每月五日前向資料服務中心申報實際餘土處理資料。 處理外縣市營建餘土者，其提送之月報表，應同時檢送當地主管機關。	一、依內政部一百零八年九月十一日台內營字第一零八零八一五七八五函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」有關收容處理場所使用管理，已將土資場產出之再利用物料，納入申報範圍，運送前應由目的事業主管機關審查，同意後由土資場主管機關發給聯單，並應將再利用流向於資訊服務中心申報，爰明定於第二項。 二、新增第二項，再利用物料申報之規定。 三、另按內政部九十六年四月十三日研商因應「營建剩餘土石方處理方案」檢討修正「營建事業廢棄物再利用種類及管理方式再利用種類編號八營建混合物之管理方式」會議紀錄結

境保護局申報收容營建混合物數量，並由該局副知主管機關。		論一，略以：「直轄市、縣(市)政府推動營建混合物再利用業務之權責分工，……。工務單位原核准之既有兼收營建混合物的土資場及新案申設之審查核准、興建與啟用經營，仍由工務單位主政，而有關營建混合物之再利用數量申報、流向稽核及違規棄置，則由環保單位負責辦理…」。本府環境保護局為營建混合物主管機關，土資場收容營建混合物，免依本自治條例規定於營建剩餘土石方資訊服務中心申報，單獨向該局申報，故該局應主動查察是否超過每日、每月及設置總容量，爰新增第四項規定。
第二十七條　土資場或目的事業處理場所營運許可期限屆滿或無繼	第二十七條　土資場或目的事業處理場所營運許可期限屆滿或無繼	一、現行條文第二十八條旨在規定申請終止營運之時

續經營之意願者，至遲應於終止營運前三個月，依該場址之土地使用管制規定申請整復，並提送整復計畫書一式十份，其內容包含： 一、申請書。 二、申請人證明文件。 三、營運許可文件。 四、經專業技師簽證之土資場或目的事業處理場所現況實測地形圖及照片。 五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。 六、賸餘堆置容量計算書及賸餘土石方處理說明。 七、防止環境污染措施。 土資場或目的事業處理場所應於前項整復計畫書核准後六個月內完成整復並函報主管機關，主管機關應邀集有關機關會勘審查。 前項審查不合格者，主管	續經營之意願者，應依該場址之土地使用管制規定提送整復計畫書一式十份向主管機關申請終止營運，其內容包含： 一、申請書。 二、申請人證明文件。 三、營運許可文件。 四、經專業技師簽證之土資場或目的事業處理場所現況實測地形圖及照片。 五、當月營運月報表或處理紀錄表等相關文件資料。 六、賸餘堆置容量計算書及賸餘土石方處理說明。 前項整復計畫應於主管機關核准後六個月內辦理完成並函報主管機關。 經主管機關會同相關機關現場會勘審查合格，或自行完成改善缺失經主管機關審查合格，由主管機關廢止土資場營運許可，並將營運保證金一	點，爰予併入第二十七條，以求規範體例一致，並修正。 二、考量第三項規定較為龐雜，爰依土資場終止營運之程序，就「申請整復、整復計畫書核准、整復完成、會勘審查、審查合格或限期改善、廢止營運許可、退還營運保證金」之順序，分別訂定於第一項至第四項。

機關得命其限期改善。屆期未完成者，主管機關得代為處理，其所衍生之改善及處理相關必要費用，由營運保證金扣抵之；營運保證金不足扣抵者，應以書面行政處分向其求償。 經第二項審查合格或依前項限期改善並審查合格者，由主管機關廢止營運許可，並無息退還營運保證金剩餘款。	次無息退還；審查不合格者令限期改善，屆期未改善者，主管機關得動用營運保證金辦理改善。營運保證金於所有缺失改善完成後，有賸餘款時，一次無息退還；有不足，應向土資場業者追償。	
第二十八條　土資場或目的事業處理場所提出終止營運至營運許可期限屆滿前，除出場外，不得收受營建餘土及營建混合物；營運許可期限屆滿後不得再行收受及出場。 整復計畫書經初審或審查小組審議未通過者，應於接獲通知後二個月內再次提出。	第二十八條　土資場或目的事業處理場所營運許可期限屆滿或無繼續經營之意願者，至遲應於終止營運前二個月提出防止環境污染措施及場址整復計畫書。	一、為避免終止營運或整復審查後，土石方及現場之營建混合物無法處理，爰規定提出終止營運後，不得再進場。 二、新增第二項，規定整復計畫未審查通過，應於通知後二個月內再次提出，原條文並無規定再次送審，導致土資場業者規避整復，則將既有土資場閒置，未盡清理之責。

第三十四條　土資場或目的事業處理場所經營者有下列行為之一者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續或改善；屆期仍未辦理或未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第二十二條規定設置相關設施。 二、未依第二十六條第一項或第二項規定辦理備查或申報。 三、未依第二十七條第一項規定提送整復計畫書向主管機關申請整復及終止營運。 四、未依第二十八條第二項規定重新提出整復計畫書。 五、未依第三十條規定完成安全鑑定及堆置總量測量，並函報主管機關。 六、收受營建餘土或營建混合	第三十四條　土資場或目的事業處理場所有下列行為之一者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第二十二條規定設置相關設施。 二、未依第二十六條第一項或第二項規定提送資料備查或申報資料。 三、未依第二十七條第一項規定辦理整復，並向主管機關申請終止營運。 四、未依第二十七條第一項或第二十八條規定提送防止環境污染措施及場址整復計畫書。 五、未依第三十條規定完成安全鑑定及堆置總量測量，並函報主管機關。 六、收受營建餘土數量超過土	一、配合第二十七條之修正，爰修訂第一項相關文字： (一)原第三款及第四款規定似有重複，爰予整併，修正第三款，亦即無論係逾期提出整復計畫書，或未申請終止營運，皆依本款規定處罰。 (二)整復計畫書審查未通過，亦未於期限內再送審者，應予裁罰，爰增訂第四款。 (三)配合第十八條第三項之增訂，修正第六款文字。 (四)收受無聯單之營建餘土及混合物，應有處罰規定，爰增訂第七款。 二、修正第二項其他處理場所之處罰對象。

物數量超過土資場或目的事業處理場所核准容量、進出場量或餘土種類。 七、違反第十八條第六項收受無聯單之營建餘土。 其他處理場所之經營者未依第三十三條第二項及第三項規定辦理備查或申報，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期一個月內補辦；屆期仍未辦理完成者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止收容。	資場或目的事業處理場所核准容量及餘土種類。 其他處理場所之土地所有權人未依第三十三條第二項規定提送資料備查或申報資料者，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期一個月內補送資料申報；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時並得勒令停止收容。	
第三十五條　土資場或目的事業處理場所經營者有下列行為之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停止營業： 一、未依第三條之一第二項規定裝設具追蹤流向功能設備(GPS)。	第三十五條　土資場或目的事業處理場所處理營建餘土之行為違反第十八條第三項或第二十七條第二項規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰。 土資場或目的事業處理場所設置場地行為違反第二十一條第一項第四款、第五款或第六款規定，未依核定計畫營	一、配合新增第三條之一規定，增訂第一款。 二、配合第十八條第五項之規定，增訂第二款。 三、原第二項規定合併於第一項，並將部分內容移列至第三款，以求精簡。 四、配合第二十八條第一項規定，增訂第五款。

二、違反第十八條第五項規定收受其他縣市營建餘土或混合物。 三、未依第二十一條第一項第三款、第四款或第五款之核定計畫設置或營運。 四、未依第二十七條第二項規定於期限內完成整復。 五、違反第二十八條第一項規定收受或出場營建餘土或營建混合物。	運者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期三個月內，恢復原核定計畫使用；屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時得勒令停止營業。	
第三十六條　建築工程及拆除工程之承造人、民營機構施作管線工程之申請人或使用人或公共工程之承造人或承攬人，有下列行為之一者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停工： 一、違反第四條第一項、第二項或第十二條規定，於開工或工地實際產出營建	第三十六條　承造人或申請人或使用人違反第四條第一項或第二項規定於開工前未向主管機關申報處理計畫或於實際產出營運餘土前未向主管機關申報收容處理場所地址及名稱，或違反第五條處理營建餘土之行為未依計畫執行者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，必要時並得勒令停工。	一、修正第一項，綜整罰鍰、連續處罰及必要時勒令停工規定。 (一)修正第一款，開工或工地實際產出營建餘土前，或實際運土前未申報，應予裁罰。 (二)修正第二款，未依核准土石方計畫執行者，應予裁罰。 二、增訂第二項營建工地之運

餘土前，未向主管機關申報處理計畫或申報收容處理場所地址及名稱。 二、違反第五條或第十三條規定，未依處理計畫處理營建餘土。 前項行為人，未依第三條之一第二項規定裝設具追蹤流向功能設備(GPS)，處新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成改善者，得按次處罰之，必要時並得勒令停工。	承造人或承攬人或申請人違反第十二條規定，未於開工前申報處理計畫，或違反第十三條處理營建餘土之行為未依計畫執行者，處新臺幣三萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，必要時並得勒令停工。	送車輛未裝設具追蹤流向功能設備(GPS)之罰鍰、連續處罰及必要時勒令停工規定。